

곡성군 참전유공자 지원 조례

일부개정 2010. 1.15 조례 제 1800호
(제정) 2008.01.18 조례 제1743호
(일부개정) 2010.01.15 조례 제1800호
(일부개정) 2011.11.14 조례 제1857호
(일부개정) 2012.03.13 조례 제1880호
(일부개정) 2013.07.19 조례 제1920호
(일부개정) 2014.11.14 조례 제1959호
(일부개정) 2017.10.11 조례 제2156호

제1조(목적) 이 조례는 「참전유공자 예우 및 단체 설립에 관한 법률」의 규정에 따라 참전한 유공자에 대하여 지원을 함으로써 참전의 명예를 기리고 군민의 애국애족 정신 함양에 이바지함을 목적으로 한다. (개정 2011.11.14, 2012.3.13., 2017.10.11.)

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 참전유공자(이하 "유공자"라 한다) 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. (개정 2017.10.11.)

1. 6·25전쟁에 참전하고 전역(퇴역 또는 면역을 포함한다. 이하 같다)한 군인 (개정 2017.10.11.)
2. 「병역법」 또는 「군인사법」에 따른 현역복무 중 1964년 7월 18일부터 1973년 3월 23일까지 사이에 월남전쟁에 참전하고 전역 된 군인
3. 6·25전쟁에 참전하고 퇴직한 경찰공무원
4. 6·25전쟁에 참전(병역의무 없이 참전한 소년지원병을 포함한다.) 또는 월남전쟁에 참전한 사실이 있다고 국방부 장관이 인정한 사람
5. 경찰서장 등 경찰관서장의 지휘·통제를 받아 6·25전쟁에 참전한 사실이 있다고 경찰청장이 인정한 사람

제3조(지원대상자) 지원대상자는 지급일 현재 곡성군에 1년 이상 주소를 둔 사람으로 하고, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제3조 및 제5조에 따른다. (개정 2011.11.14, 2012.3.13., 2017.10.11.)

제4조(지원사업) 곡성군수(이하 "군수"라 한다)는 참전 유공자에게 다음 각 호의 지원사업을 한다.(개정 2012.3.13., 2017.10.11.)

1. 참전 유공자에게 참전명예수당 월 7만원 지급(개정 2012.3.13, 개정 2013.7.19, 2017.10.11.)
2. 참전 유공자가 사망한 경우에는 사망위로금 200,000원 지급(개정 2012.3.13)
3. 그 밖의 참전 유공자의 호국 정신을 계승하기 위한 사업 또는 복리증진을 위하여 군수가 필요하다고 인정하는 사업(개정 2012.3.13)

제5조(지급방법 및 시기) ①참전 명예수당을 받고자 하는 사람은 별지 제1호서식에 따라 신청서를 제출하여야 한다. 수당은 매월 20일(토요일 또는 공휴일에 해당할 때에는 그, 전날)에 받고자 하는 사람이 지정하는 예금계좌에 입금하는 방법으로 한다. (개정 2011.11.14., 2012.3.13., 2017.10.11.)

②사망위로금은 유가족 또는 관계인이 별지 제2호서식에 따라 신청서를 제출하여야 한다. 이 경우 사망한 날부터 1년 이내 신청하여야 한다.(개정 2012.3.13., 2017.10.11.)

③참전명예수당은 신청한 날이 속하는 달부터 지급중단 사유가 발생한 날이 속하는 달까지 지급한다.

제6조(지급대상자의 결정) ①군수는 매년 1/4분기 중 참전명예수당 지급대상자를 결정하고 적격 여부를 개인 또는 관련 단체로 통지하여야 한다.(개정 2012.3.13)

②군수는 신청받은 사람에 대하여 제3조 규정에 따라 지급부적격 사람이 있는지 여부를 지방 보훈청장 및 지역 소속단체장에게 확인 의뢰하여야 한다.(개정 2012.3.13)

제7조(지급의 중지) 군수는 지급대상자의 사망 또는 관외 전출 등의 사유가 발생하면 명예수당 지급을 중지하여야 한다. (신설 2011.11.14, 개정 2012.3.13)

제8조(환수조치) 군수는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 명예수당의 전부 또는 일부를 환수하여야 한다. (신설 2011.11.14)

1. 지급대상자가 아닌 사람에게 부당 지급된 것으로 확인될 때(개정 2012.3.13)
2. 명예수당이 사망 이후에 지급될 때(개정 2012.3.13)

제9조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정 한다.(개정 2012.3.13)

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 조례 제4조는 2008년 7월 1일부터 적용한다.

부칙(개정 2011.11.14)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(개정 2012.3.13)

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(일반적 적용례) 이 조례 제4조 제1호와 제2호는 2012.7.1.부터 적용한다.

부 칙(개정 2013.7.19)

이 조례는 2014년 1월 1일부터 시행한다.

부칙(개정 2014.11.14.)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙(개정 2017.10.11.)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.